

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2336/2533

พนักงานอัยการ จังหวัด ชุมพร
นาย ธานี หรือ ไช่ แถม พัททะ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 357

จำเลยนำรถจักรยานยนต์ของกลางไปจอดไว้ใต้ต้นไม้ในสวนกาแฟห่างจากทางเดินประมาณ 100 เมตร และห่างจากลานตากกาแฟซึ่งเป็นที่พบตัวจำเลยประมาณ 500 เมตร อันเป็นการจอดในลักษณะซุกซ่อนประกอบกับจำเลยมีอาการตกใจเมื่อพบเจ้าหน้าที่ตำรวจ และปฏิเสธเมื่อถูกซักถามถึงรถจักรยานยนต์ของกลาง พฤติการณ์ของจำเลยจึงฟังได้ว่าจำเลยรับรถจักรยานยนต์ของกลางไว้ โดยรู้ว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดอันเป็นความผิดฐานรับของโจร.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานรับของโจรตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 357

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 357 ให้จำคุก 2 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้วข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่า เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2530 เวลากลางวันเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมจำเลยได้ที่สวนกาแฟนายดำ จันทรัมย์มีตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน 8 ง 5718 กรุงเทพมหานคร ของนายวาสิทธิ์เกียรติ บุญญาฤทธิ์ เป็นของกลาง ซึ่งนายพรหมมาตย์หรือดี๊ก การะเวกย้ายออกมาจากนายฉลอง ไปรงอากาศ แล้วนำมาฝากจำเลยไว้ ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยมีว่า จำเลยกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่พันตำรวจตรีชนน ปิยะรัตน์ และร้อยตำรวจตรี ประคิน ทองนอก พยานโจทก์ทั้งสองผู้ทำการจับกุมจำเลยเบิกความสอดคล้องกันว่า เมื่อไปพบจำเลยนั้นจำเลยตกใจทำอะไรจะวิ่งหนี และเมื่อสอบถามถึงรถจักรยานยนต์ของกลางตอนแรกจำเลยปฏิเสธ นายดาบตำรวจสนั่น ยมกลางและร้อยตำรวจโทวัช วัง พฤกษ์ ที่ร่วมจับกุมจำเลยด้วยก็เบิกความยืนยันว่าสอบถามถึงรถจักรยานยนต์ของกลางครั้งแรกจำเลยปฏิเสธเกี่ยวกับสถานที่พบรถจักรยานยนต์ของกลางที่จำเลยนำไปจอดไว้ได้ความจากทางนำสืบของโจทก์จำเลยว่าจะจอดไว้ได้ต้นไผ่ในสวนกาแฟ พยานโจทก์ดังกล่าวทุกคนยืนยันว่ารถจักรยานยนต์ของกลางจอดห่างจากทางเดินประมาณ 100 เมตรต้องบุกป่าเข้าไป ตามแผนที่เกิดเหตุมีที่พักคนงานและที่สำหรับจอดรถจักรยานยนต์ด้วย ซึ่งอยู่ใกล้กับจุดที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพบจำเลยที่ลานตากกาแฟ จำเลยเองก็เบิกความยอมรับว่าได้พบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะยืนอยู่ที่ลานตากกาแฟนี้จากคำเบิกความของพันตำรวจตรีชนน ร้อยตำรวจตรีประคินนายดาบตำรวจสนั่น และร้อยตำรวจโทวัช ก็ได้ความว่าลานตากกาแฟอยู่ห่างจากที่พบรถจักรยานยนต์ของกลางประมาณ 500 เมตร ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าสถานที่ที่จำเลยเอารถจักรยานยนต์ของกลางไปจอดไว้อยู่ห่างจากที่พบจำเลยประมาณ 500 เมตร และ

จอดอยู่ในลักษณะซ้อนเอาไว้ ที่จำเลยนำเสนอว่าเอาไปจอดไว้เพื่อหลบแดดนั้นขัดต่อเหตุผลเพราะที่จอดรถจักรยานยนต์ของคนงานก็มี และไม่ปรากฏว่าที่จอดรถของคนงานนั้นไม่มีที่บังแดดหรือไม่มีที่อื่นที่ใกล้เคียง จะจอดหลบแดดได้ จึงต้องนำไปจอดไว้ห่างมากเช่นนี้ การที่จำเลยจอดรถจักรยานยนต์ของกลางไว้ในลักษณะซุกซ่อน และมีอาการตกใจเมื่อพบเจ้าหน้าที่ตำรวจกับปฏิกิริยาในครั้งแรกเมื่อถูกถามถึงรถจักรยานยนต์ของกลางจึงเชื่อว่าจำเลยได้รับฝากรถจักรยานยนต์ของกลางไว้จากนายพรหมมาตย์หรือตึก การระแวก โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดฐานลักขโมย จำเลยจึงมีความผิดฐานรับของโจรดังที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัย..."

พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 357วรรคแรก ให้จำคุก 2 ปี.

(อัมพร ทองประยูร-เจริญ นิลเอสงฆ์-ก้าน อันนันทน์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ